重庆G5001绕城高速“8·17”较大道路交通事故调查报告

2024年8月17日5时59分许，G5001绕城高速公路巴南段发生一起较大道路交通事故，造成5人死亡，1人受伤，直接经济损失约400万元。

事故发生后，根据《中华人民共和国安全生产法》《生产安全事故报告和调查处理条例》《重庆市安全生产条例》等有关法律法规的规定，成立由市应急管理局牵头，市公安局、市交通运输委、市总工会、巴南区政府、江北区政府、江津区政府等单位派员参加的重庆G5001绕城高速‘8·17’较大道路交通事故调查组（以下简称“调查组”），对事故展开调查，同时邀请巴南区纪委监委、区检察院、江北区纪委监委派员参与事故调查工作。

调查组坚持“科学严谨、依法依规、实事求是、注重实效”的原则，通过现场勘验、调查取证、检测鉴定等，查明了事故经过、原因、人员伤亡和直接经济损失情况，认定了事故性质，查清了事故企业存在的问题及有关政府部门的安全监管履职情况，并针对事故原因及暴露出的问题，提出了事故防范措施建议。

经调查认定，重庆G5001绕城高速“8·17”较大道路交通事故是一起因驾驶员驾驶存在严重安全隐患的车辆开展运输，货运企业未严格对车辆安全技术状况进行检查，未教育、督促驾驶员采取有效措施防止货物脱落，货物源头场站未对出站车辆开展

安全检查而导致的生产安全责任事故。

一、事故基本情况

（一）事故发生经过

2024年8月17日5时59分许，刘某驾驶渝D****3号重型半挂牵引车，牵引悬挂号牌为“渝****挂”的重型集装箱半挂车（核载30.48吨，实载30.89吨），由江津往长寿方向，沿G5001绕城高速公路上行方向行驶至80km+28m处（巴南区境内），车辆制动时发生侧滑，所载集装箱脱落撞击前方驾驶舱后，向左抛甩砸压在中间车道内行驶的由曹某驾驶的渝A****V号小型轿车（核载5人，实载5人），造成刘某、曹**及渝A****V号小型轿车乘车人周某、徐某、贺某等5人死亡，轿车乘车人於某1人受伤。



图1　事故现场照片

（二）事故车辆驾驶人情况

1．渝D****3重型半挂牵引车驾驶人：刘某，男，汉族，身

份证号：51**********12，准驾车型：A2E，初次领证日期：2002年8月30日，有效期至：2024年8月30日。在本次事故中死亡。

经查：刘某近三年共有7条交通违法，其中2条违反规定停放、1条违反道路交通信号灯通行、1条超速10%、1条驾驶时拨打接听手持电话、1条违反中心城区桥隧错峰通行规定、1条高排放车辆违反限行规定，均已处理。

刘某于2002年8月30日初次取得B照驾驶证，2005年由B照变更为A2，于2008年8月30日因未及时审验（未提交身体条件证明）原因注销驾驶证，于2009年7月14日因本人提出申请（因外出打工，未能及时提交身体条件证明）并提交身体条件证明恢复A2驾驶资格，于2012年9月25日增驾获得E驾驶证。刘某没有在同一记分周期内驾驶证被记满12分的情况，驾驶证初学档案资料齐全，考试流程规范，驾驶证申领和使用符合相关法律法规规定。

2．渝A****V号小型轿车驾驶人：曹某，男，65岁，汉族，身份证号：51**********15，准驾车型：C1E，初次领证日期：2014年2月17日，有效期至：2030年2月17日。在本次事故中死亡。

经查：曹某近三年共有3条交通违法，其中2条违反规定停放、1条超速10%，均已处理。曹某没有在同一记分周期内驾驶证被记满12分的情况，驾驶证初学档案资料齐全，考试流程规范，驾驶证申领和使用符合相关法律法规规定。

（三）事故车辆情况

1．渝 D****3 重型半挂牵引车，登记所有人：重庆祥弛物流有限公司（以下简称“祥弛物流公司”），品牌型号：东风牌/DFH4250A4，注册日期：2019 年 8 月 13 日，有效期至：2025 年 8 月 31 日，交强险保险凭证号：P****1（中国人民财产保险股份有限公司***公司）；商业险保险凭证号：A*****N（中国太平洋财产保险股份有限公司***公司）。

经查：该车注册登记、审验符合有关法律法规规定，近三年共有 20 条交通违法记录，其中 6 条超速、6 条超载未达 30%、3 条不按规定车道行驶、2 条超车或遇紧急情况时未按规定鸣喇叭示意、1 条乘客未按规定使用安全带、1 条违反规定停放、1 条首违警告，均已处理。

2．悬挂“渝 A***5 挂”号牌的重型集装箱半挂车。经查，该车系套用“渝 A***5 挂”号牌上路行驶，其车架钢印识别代号被改动为 L****8，原始车辆识别代号被打磨破坏。根据重庆市公安局物证鉴定中心鉴定文书意见，无法识别原始车辆识别代号，无法查明该车是否为盗抢车、拼装车、报废车。

L****8 系渝 A***0 挂号重型集装箱半挂车的车辆识别代号，该车为祥弛物流公司所有，事发时停放于重庆西部诚通物流有限公司（以下简称“西部诚通公司”）停车场内。

渝 A***5 挂号重型集装箱半挂车为祥弛物流公司所有，车辆识别代号：L****0；注册日期：2010 年 7 月 20 日，有效期至：2025 年 7 月 31 日。事发时，该车停放于西部诚通公司停车场内。

3．渝 A****V 小型轿车，登记所有人：曹某，，车辆识别代号：L**********6，注册日期：2007 年 11 月 23 日，有效期至：2024 年 11 月 30 日，交强险保险凭证号：0*****5（亚太****有限公司）；商业险保险凭证号：0****9（亚太****有限公司）。

经查，该车注册登记、审验符合有关法律法规规定。近三年有 1 条违反规定停放交通违法记录。

（四）事故现场情况

1．道路及环境情况

事故现场位于东经 106°41′33″、北纬 29°22′40″，G5001 绕城高速公路巴南区境内上行方向 80Km+28m 路段（从绕城高速公路驶入忠兴西枢纽互通的分道端头处），道路呈南北走向，南往渝湘互通，北往忠兴互通。该路段为下坡路段，纵坡度 0.5%，沥青砼路面，路面完好、潮湿。

事发路段设有 3 个行车道、互通立交减速车道和应急车道，其中第一、二、三行车道和互通立交减速车道宽度均为 3.85m，应急车道宽度为 2.80m。该路段分车道限速，第一行车道为 100 至 120Km/h、第二行车道为 80 至 100Km/h、第三行车道为 60 至 80Km/h、互通立交减速车道最高限速为 50Km/h。事故发生时为夜间，无路灯照明，雨天，能见度良好。



图2　事发路段照片

经查：事发路段正线采用双向六车道高速公路标准建设，全线桥涵设计核载等级采用公路-1级，其余技术指标按《公路工程技术标准》（JTGB01-2004）执行，2009年12月经重庆市交通委员会验收合格后投入运行，由重庆中渝高速公路有限公司负责管理，由重庆通力高速公路养护工程有限公司负责养护。事发路段匝道采用单向一车道高速公路标准建设，全线设计核载等级采用公路-1级，其余技术指标按《公路工程技术标准》（JTGB01-2004）执行，2021年12月经重庆市交通委员会验收合格后投入运行，由中国铁建昆仑投资集团有限公司负责管理，由重庆金路交通工程有限责任公司负责养护。

调查未发现事发路段存在与导致本次事故发生有关的隐患和

问题。

2．事故现场勘查情况

事故现场勘查以G5001绕城高速公路K80公里桩为基准点，以中央分隔带路肩与第一行车道分界实线为基准线，按车辆行进方向逆向进行勘查。

渝A****V号小型轿车（甲车）停驶于第三行车道内，沿车行方向顺向停驶，左前轮轴心距离基准线8.4m，其基准线投影距离基准点28.0m；左后轮轴心距离基准线8.3m，其基准线投影距离基准点30.5m。

渝D****3号重型半挂牵引车（乙车）停驶于忠兴西枢纽互通匝道导流线内，左前轮（第一轴）轴心距离基准线14.95m，其在基准线投影距离基准点21.1m；左后轮（第三轴）轴心距离基准线16.35m，其在基准线投影距离基准点25.4m。

悬挂“渝A***5挂”号牌的重型集装箱半挂车（丙车）停驶于忠兴西枢纽互通匝道导流线及第三行车道内，牵引连接处距基准线17.2m，其在基准线投影距离基准点26.0m；左后轮（第六轴）轴心距离基准线10.75m，其在基准线投影距离基准点30.8m，其所载集装箱箱体侧翻于忠兴西枢纽互通匝道导流线及第二、三行车道内。



图 3　事发现场图

事故现场忠兴西枢纽互通匝道导流线内有渝 D****3 号重型半挂牵引车和悬挂“渝 A***5 挂”号牌的重型集装箱半挂车造成的 3 条地面痕迹，其中左前轮（第一轴）在地面造成侧滑印长 12.9m，起点距基准线 15.25m，其基准线投影距离基准点 35.8m；右前轮(第一轴)在地面造成挫划印长 12.2m,造成侧滑印长 2.1m，挫划印起点距基准线 17.05m，其基准线投影距离基准点 35.0m，侧滑印起点距基准线 16.75m，其基准线投影距离基准点 37.0m；渝 A***5 挂号车右后轮(第六轴)在地面造成一条拖印长 43.5m，起点距基准线 16.5m，其基准线投影距离基准点 74.6m，终点为渝 A***5 挂号车右后轮（第六轴）轴心距离基准线 12.35m，其基准线投影距离基准点 31.7m。

（五）人员伤亡及经济损失情况

1．死者基本情况

（1）刘某，渝 D****3 重型半挂牵引车驾驶人。

（2）曹某，渝 A****V 号小型轿车驾驶人。

（3）周某，男，汉族，身份证号码：5**********8，事发时乘坐于小轿车后排左侧。

（4）贺某，男，汉族，身份证号码：5**********9，事发时乘坐于小轿车后排右侧。

（5）徐某，男，汉族，身份证号码：5**********8。事发时乘坐于小轿车后排中间。

2．伤者基本情况

於某，男，汉族，身份证号码：5**********0，事发时乘坐于小轿车前排副驾驶位，在本次事故中造成胸 12 椎压缩性骨折、头皮挫伤、颈部筋膜损伤等。

3．直接经济损失

本次事故造成 5 人死亡、1 人受伤，以及两辆车不同程度损坏，直接经济损失约为 400 万元（含人身损害赔偿金等）。

（六）事故车辆出行目的及轨迹情况

1．渝 D****3 号重型半挂牵引车和悬挂“渝 A***5 挂”号牌的重型集装箱半挂车

2024 年 8 月 17 日 5 时 25 分许，渝 D****3 号重型半挂牵引车牵引悬挂“渝 A***5 挂”号牌的重型集装箱半挂车，载运一集装箱复印纸，从位于江津区的西部诚通公司停车场出发前往长寿

晏家的亚太森博（重庆）纸业有限公司，经中兴大道和综北大道，于5时33分许从G5001绕城高速珞璜收费站进入高速公路，沿渝黔互通、百合立交、渝湘互通，经绕城高速往长寿晏家方向行驶，于5时59分许在绕城高速忠兴西枢纽互通分道处发生本次事故。截止事发时，该车连续行驶约34分钟。



图6　渝D****3号重型半挂牵引车和

悬挂“渝A***5挂”号牌的重型集装箱半挂车行车路线

2．渝A****V号小型轿车

2024年8月17日5时21分许，曹某驾驶渝A****V号小型轿车，搭乘同村居民周某、贺某、徐某、於某4人，从曹某住址出发，经龙岗路和534省道，于5时43分从G75兰海高速公路（重庆段）一品收费站进入高速公路，途经渝黔互通、百合立交、渝湘互通，沿绕城高速外线道路往巴南区惠民方向行驶，于5时

59分在绕城高速忠兴西枢纽互通分道处发生本次事故。截止事发时，该车连续行驶约38分钟。



图7　渝A****V号小型轿车行车路线

（七）事故相关单位概况及安全管理情况

1．祥弛物流公司

成立日期：2013年8月12日，公司类型：有限责任公司，统一社会信用代码：9**********D，登记住所：重庆市**区**路*号**，法定代表人：雷某，经营范围：普通货运货物专用运输（集装箱），大型物件运输、国内货运代理、仓储服务等。

该公司取得了《道路运输经营许可证》，现有备案驾驶员12人，机动车29辆（重型自卸半挂车2辆、重型集装箱半挂车12辆、重型车辆运输半挂车3辆、重型半挂牵引车12辆）。2022年5月31日，该公司与刘某签订《劳动合同书》，聘请刘某从事

驾驶员工作。

经查：该公司成立有安全生产领导小组，由法定代表人雷某任组长，安全科长兼车辆技术管理员唐某任副组长，动态监控员赵*、内勤管理员程*、财务管理人员黄*为成员。该公司制定了《安全管理制度》，定期召开了安全例会，开展了季度风险研判，但未分析发现车辆运输过程中集装箱脱落的风险点；对驾驶员进行了安全生产教育培训，但未包含锁闭集装箱与货车之间的转锁、角锁，防止集装箱脱落等内容；开展了隐患排查，但主要负责人、安全科长均未对事故车辆安全技术状况进行检查。

2．重庆欣鸿供应链有限公司（以下简称“欣鸿供应链公司”）

成立日期：2020 年 11 月 30 日，公司类型：有限责任公司，统一社会信用代码：9**********U，登记住所：重庆市**区**镇**附**号*幢**室，法定代表人：罗某，经营范围：道路货物运输（不含危险货物）、国内货物运输代理、供应链管理服务、装卸搬运、仓储设备租赁服务、普通货物仓储服务等。

该公司租赁重庆江津综合保税区发展集团有限公司的集装箱中转场站开展仓储服务等经营。2024 年 1 月 1 日，该公司与陆海新通道重庆联运发展有限公司签订《重庆江津综合保税区集装箱堆场服务合同》，为其提供集装箱的堆存、安保、拆装箱、换装箱等服务。2024 年 8 月 12 日，陆海新通道重庆联运发展有限公司的 56 个装有复印纸的集装箱（包含事发集装箱）先后进入欣鸿供应链公司的集装箱中转场站存放。8 月 16 日，刘某驾驶渝 D****3 号重型半挂牵引车牵引悬挂“渝 A***5 挂”号牌的重型

集装箱半挂车，从欣鸿供应链公司的集装箱中转场站装载事发集装箱，然后行驶至西部诚通公司停车场停放。

经查，欣鸿供应链公司建立了安全管理体系，明确了安全生产管理人员岗位责任，制定了相关安全管理规定和作业规程，开展了堆场安全隐患周排查和月排查，但未对出站车辆开展安全检查。

3．西部诚通公司

成立日期：2014年6月3日，公司类型：有限责任公司，统一社会信用代码：9**********F，登记住所：重庆市**区**镇**号，法定代表人：高某，经营范围：物业管理、普通货运、国际货物运输代理、货物运输代理、仓储服务（不含危险品）等。

2024年4月1日，西部诚通公司与祥弛物流公司签订《场地使用合同》，为其提供公司内的场地用于停放牵引车和挂车，面积约300平方米。西部诚通公司为祥弛物流公司的8辆牵引车(包含渝D****3号重型半挂牵引车）发放了通行证。持有通行证的车辆可以直接进出西部诚通公司的场地，西部诚通公司未对祥弛物流公司的车辆开展出站前的安全检查。

二、事故应急处置及评估情况

（一）事故信息接报及响应情况

2024年8月17日6时07分许，市公安局交巡警总队高速公路第一支队指挥室接市公安局110平台通报本次事故发生，随即通知巴南大队指挥室指派人员前往绕城外线龙井隧道至忠兴段查看。6时09分，支队指挥室联系报警人，确定事故发生具体地点，

随即通知高速公路运营公司指派吊车等前往救援，并对百合收费站等出入口进行控流。6时23分许，高速公路第一支队到达现场开展现场处置，随后119、120陆续到达。市公安局、市应急管理局、市交通运输委、巴南区人民政府接报后立即指派人员赶赴现场，指导事故现场处置、应急救援、善后处置、舆情管控等工作。

（二）事故现场应急处置情况

7时00分许，拖车、吊车等救援设备陆续到达现场开始施救。

7时28分，小型轿车从集装箱箱体下分离。

7时45分，120医务人员确认5人死亡，1人受伤，死者送往巴南区界石殡仪馆，伤者送往巴南区人民医院。

9时30分，事故车辆全部拖移。

10时15分许，现场勘查完毕，管制解除，交通恢复。

（三）善后情况

事故发生后，市公安局交巡警总队会同巴南区党委、政府及所属镇街、相关职能部门成立善后处置工作组，“一对一”组织开展家属安抚、善后调解等工作。8月28日，5名死者相继火化安葬完毕，5名死者家属与车属单位及其保险公司达成书面赔偿协议。目前无不稳定因素，网络舆情态势平稳，无负面炒作，社会面总体平稳可控。

（四）事故应急及处置评估

事故发生后，市公安局、市应急管理局、市交通运输委、巴南区人民政府及相关部门均第一时间安排人员赶往现场开展应急处置，迅速解救了事故被困人员，伤者送医救治及时，事故现场

清理和交通恢复迅速，事故善后工作开展有序，本次事故应急救援和善后处置工作得当。

三、事故原因分析

（一）事故相关检验检测和鉴定情况

1．死亡原因鉴定意见

（1）重庆市正港司法鉴定中心司法鉴定意见书鉴定意见为：贺某符合交通事故致颅脑损伤死亡。

（2）重庆市正港司法鉴定中心司法鉴定意见书鉴定意见为：徐某符合交通事故致颅脑损伤死亡。

（3）重庆市正港司法鉴定中心司法鉴定意见书鉴定意见为：周某符合交通事故致颅脑及胸部损伤死亡。

（4）重庆市正港司法鉴定中心司法鉴定意见书鉴定意见为：曹某系交通事故致脑干损伤死亡。

（5）重庆市正港司法鉴定中心司法鉴定意见书鉴定意见为：刘某符合交通事故致颅脑损伤死亡。

2．乙醇含量鉴定意见

重庆市公安局物证鉴定中心检验报告结果为：刘某和曹某的血液样本中均未检出乙醇。

3．毒检鉴定意见

（1）重庆市正港司法鉴定中心司法鉴定意见书鉴定意见为：被鉴定人刘某血液样品中未检出甲基苯丙胺、单乙酰吗啡、氯胺酮。

（2）重庆市正港司法鉴定中心司法鉴定意见书鉴定意见为：

被鉴定人曹某血液样品中未检出甲基苯丙胺、单乙酰吗啡、氯胺酮。

4．车辆技术鉴定意见

（1）重庆市正港司法鉴定中心司法鉴定意见书鉴定意见为：被鉴定车辆渝A****V号小型轿车的转向系、传动系、行驶系、制动系性能事发前应有效；该车事发前前照灯及尾灯能点亮。

（2）重庆市正港司法鉴定中心司法鉴定意见书鉴定意见为：被鉴定车辆渝D****3号重型半挂牵引车的转向系、传动系性能事发前应有效；该车事发前前照灯能点亮；该车行驶系（第二轴左右两侧车轮胎花纹不一致，第二轴右侧内车轮胎面异常磨损、无花纹深度）、制动系（第三轴右侧车轮半轴油封老化致润滑油浸入到制动装置内各部件表面导致第三轴右侧车轮制动性能降低）不符合GB7258-2017《机动车运行安全技术条件》中相关要求。

（3）重庆市正港司法鉴定中心司法鉴定意见书鉴定意见为：被鉴定车辆悬挂“渝A***5挂”号牌的重型集装箱半挂车的转向系、传动系性能有效；该车事发前尾灯能点亮；该车行驶系（第二轴左侧车轮胎、第三轴右侧车轮胎胎面异常磨损、无花纹深度、暴露帘布层及第三轴左右两侧车轮同一轴上轮胎花纹不一致）、制动系（第三轴右侧车轮制动鼓内间隙过大致第三轴右侧车轮制动性能不足）、后下防护装置（下边缘离地高度、横向构件的宽度、横向构件的截面高度）、反光标识（反光标识残缺，不能体现机动车的整体轮廓）不符合GB7258-2017《机动车运行安全技

术条件》中相关要求。

（4）重庆市正港司法鉴定中心司法鉴定意见书鉴定意见为：根据现有材料，未检见事故前集装箱栓固件在悬挂“渝 A***5 挂”号牌的重型集装箱半挂车载运平板上的使用痕迹；事故前，悬挂“渝 A***5 挂”号牌的重型集装箱半挂车各转锁与集装箱各底角件均处于非栓固状态。

5．车速鉴定意见

（1）重庆市正港司法鉴定中心司法鉴定意见书鉴定意见为：根据现有材料，渝 A****V 号小型轿车在事发前驶入视频 1 画面时的行驶速度约为 69Km/h。

（2）重庆市正港司法鉴定中心司法鉴定意见书鉴定意见为：根据车辆 VDR 数据，渝 D****3 号重型半挂牵引车牵引的悬挂“渝 A***5 挂”号牌的重型集装箱半挂车事发时速度应为 81Km/h。

6．痕迹综合鉴定意见

重庆市正港司法鉴定中心司法鉴定意见书鉴定意见为：根据现有材料，本次事故系刘某驾驶渝 D****3 号重型半挂牵引车牵引的悬挂“渝 A***5 挂”号牌的重型集装箱半挂车在事故路段右侧车道行驶过程中，刘某在采取制动减速措施时，因刘某驾驶的车辆行驶系同一轴上轮胎花纹不一致，牵引车右侧制动性能较低，挂车右侧制动性能不足，车辆左侧制动性能完好，渝 D****3 号车在制动过程中发生逆时针方向偏转（向左偏转），牵引车在向左偏转的过程中悬挂“渝 A***5 挂”号牌的重型集装箱半挂车持续推挤渝 D****3 号车左侧车身，悬挂“渝 A***5 挂”号牌的重

型集装箱半挂车发生侧滑，载运的集装箱因各转锁与集装箱各底角件处于非栓固状态，集装箱侧翻后尾部脱出，压住中间车道内行驶的渝A****V号小型轿车，使牵引车、挂车、集装箱以及压住的小轿车成为一体，一起沿牵引车和挂车失控方向滑移，渝A****V号小型轿车顶部被集装箱压住后，从中间车道被拖移到右侧车道后停驶于事故现场。

（二）道路交通事故责任认定

重庆市公安局交通巡逻警察总队高速公路第一支队巴南大队第5**********3号道路交通事故认定书认定：渝D****3号重型半挂牵引车驾驶人刘某承担本次道路交通事故全部责任，渝A****V号小型轿车驾驶人曹某和乘车人周某、贺某、徐某和於某不承担本次道路交通事故责任。

（三）直接原因分析

根据相关检验检测和鉴定结论，结合道路交通事故责任认定书综合分析，导致本次事故发生的直接原因为：

刘某驾驶渝D****3号重型半挂牵引车牵引悬挂号牌为“渝A***5挂号”的重型集装箱半挂车上道行驶。在雨天路面湿滑条件下，行经下坡路段，刘某采取制动减速措施时，因车辆行驶系同一轴上轮胎花纹不一致，牵引车右侧制动性能较低，挂车右侧制动性能不足，车辆左侧制动性能完好，导致牵引车在制动过程中发生逆时针方向偏转，挂车持续推挤牵引车左侧车身并发生侧滑，挂车上载运的集装箱因未采取有效的栓固措施而侧翻后尾部脱出，压住中间车道内行驶的渝A****V号小型轿车，导致事故

发生。

（四）间接原因分析

1．祥弛物流公司未落实安全生产主体责任

（1）未按照公司制定的制度对事故车辆安全技术状况进行检查

祥弛物流公司制定的《安全生产监督检查制度》要求安全科负责人每周对公司车辆技术状况进行检查；制定的《车辆技术管理制度》要求公司安全领导小组每月对车辆进行检查，监督被检查车辆的安全技术状况。但祥弛物流公司主要负责人雷某、安全科负责人唐某均未对事故车辆安全技术状况进行检查，未及时发现并消除渝 D****3 号重型半挂牵引车第二轴左右两侧车轮胎花纹不一致，第二轴右侧内车轮胎面异常磨损、无花纹深度，第三轴右侧车轮制动性能降低的安全隐患。

（2）套牌使用存在严重安全隐患的挂车开展运输

祥弛物流公司主要负责人雷某自述，发生事故的重型集装箱半挂车系该公司购买的报废车。祥弛物流公司驾驶员刘某在 8 月 16 日装载事故集装箱之前，将渝 A***5 挂号牌悬挂于该车，并驾驶渝 D****3 号重型半挂牵引车牵引该车装载集装箱上路行驶，直至事故发生，祥弛物流公司相关管理人员未及时发现和制止。虽该车原始车辆识别代号被打磨破坏后无法识别，无法查明该车来源，但鉴定结论显示该车存在严重的安全隐患。

（3）未教育、督促驾驶员采取有效措施防止货物脱落

祥弛物流公司制定的《驾驶员安全操作规程》要求驾驶员应

采取必要措施，防止货物脱落。但刘某在驾驶事故车辆装载集装箱货物后，未锁闭集装箱与货车之间的转锁、角锁。祥弛物流公司未教育和督促驾驶员固定转锁、角锁，安全科负责人唐某在事故车辆载运货物出发前送刘某等驾驶员前去驾驶车辆，未检查车辆转锁、角锁固定情况，未督促驾驶员采取必要措施，防止货物脱落。

2．欣鸿供应链公司未对出站车辆开展安全检查

经查，欣鸿供应链公司从重庆江津综合保税区发展集团有限公司租赁面积为7912平方米的集装箱中转场站用于堆存集装箱，租赁集装箱正面吊用于装卸集装箱；与陆海新通道重庆联运发展有限公司、重庆途海物流有限责任公司、重庆世锦供应链管理有限公司、重庆景通供应链管理有限公司等多家企业签订了集装箱堆场服务合同，提供集装箱的接箱、验箱、堆存、安保、拆装箱、换装箱、进出场站统计报备等服务，按每箱收取吊装费和堆存费。欣鸿供应链公司的经营行为，符合《道路货物运输及站场管理规定》（交通运输部令2023年第12号）第二条第四款[1]关于货运站的定义，应当认定为“从事货运站经营”。

根据《道路货物运输及站场管理规定》第三十七条第二款[2]的规定，货运站经营者应当对出站车辆进行安全检查。2024年8月16日16时许，刘某驾驶渝D****3号重型半挂牵引车牵引悬

[1] 《道路货物运输及站场管理规定》第二条第四款：本规定所称道路货物运输站（场）（以下简称货运站），是指以场地设施为依托，为社会提供有偿服务的具有仓储、保管、配载、信息服务、装卸、理货等功能的综合货运站（场）、零担货运站、集装箱中转站、物流中心等经营场所。

[2] 《道路货物运输及站场管理规定》第三十七条第二款：货运站经营者应当对出站车辆进行安全检查，防止超载车辆或者未经安全检查的车辆出站，保证安全生产。

挂“渝 A***5 挂”号牌的重型集装箱半挂车，在欣鸿供应链公司的集装箱中转场站装载事发集装箱后驶出站场，欣鸿供应链公司未对该车进行安全检查，未能发现集装箱与货车之间的转锁、角锁未锁闭的情况。

四、相关监管部门履职情况及存在的问题

（一）江北区交通运输委

经查，江北区交通运输委对集装箱货物运输的安全管理不足。根据《道路货物运输及站场管理规定》，集装箱货物运输属于道路货物专用运输。2024 年 6 月 15 日，河南平顶山市发生冷藏货车违规乘人窒息事件，该冷藏货车同属于道路货物专用运输。交通运输部就该事件下发了警示通报，要求各地定期研判分析安全形势，及时堵塞安全监管漏洞。市交通运输委就该警示通报进行了转发。但江北区交通运输委仍按照道路普通货运的行业管理方式对集装箱货物运输进行管理，未在风险研判中对该风险进行研判，也未对集装箱货运企业进行转锁、角锁固定方面的教育培训，未督促指导企业制定固定转锁、角锁的操作规程。

（二）江津区交通运输委

经查，江津区交通运输委在履行货运场站行业监管职责方面存在以下不足：

1．对辖区内从事货运站经营的企业摸排不到位

2023 年 8 月 31 日，市交通运输委印发《关于进一步加强道路货物运输站场备案管理工作的通知（试行）》，要求各区县交通运输主管部门全面摸排本辖区货运货站。2023 年 11 月 27 日，

市交通运输综合行政执法总队印发《关于切实加强道路货物运输场站管理的通知》，要求各区县交通运输综合执法机构拓宽信息来源，加大本地区港口、铁路货场、大型物流园区、大宗货物集散地等货运站场信息收集，并将摸排情况报告属地交通主管部门，在属地交通主管部门的统一领导下，对从事货运站经营、未按规定备案的，依法处置，督促备案。

江津区交通运输委在收到文件后，未安排对全区从事货运站经营的企业进行全面摸排，仅对文件中明确的11家经营地址位于江津区内，注册登记信息中含有货运站场经营范围的企业进行了排查，未能及时发现欣鸿供应链公司和西部诚通公司在从事货运站场经营，未督促指导欣鸿供应链公司和西部诚通公司履行《道路货物运输及站场管理规定》规定的相关义务。

2．对辖区内货运场站的备案管理不到位

2023年11月和2024年5月，江津区治理超限超载工作领导小组办公室公示的重点货运源头企业名单中均包含了重庆嘉峰（实业）集团有限公司和重庆嘉川三捷运输有限公司。两家公司经营的物流园被判定属于“四类场站”[3]。江津区交通运输委在明知上述2家公司物流园存在的情况下，未按照市交通运输委文件的要求对两家公司的经营情况进行核查，未督促指导符合货运站场经营条件的企业及时完善备案手续。

（三）市交通运输委

经查，市交通运输委在督促指导区县开展货运企业、货运场

[3] “四类场站”：港口、铁路货场、大型物流园区、大宗货物集散地。

站监管方面存在以下不足：

1．对道路货物专用运输监督管理的督促指导不足

根据《道路货物运输及站场管理规定》，道路货物专用运输是指使用集装箱、冷藏保鲜设备、罐式容器等专用车辆进行的货物运输。相较于道路普通货运而言，道路货物专用运输存在集装箱脱落、冷藏货厢密闭等特殊的安全隐患。但是市交通运输委对各区县交通运输主管部门履行道路货物专用运输监管职责的督促指导不足，未能及时发现并纠正江北区交通运输委按照道路普通货运的行业管理方式对道路货物专用运输进行管理。

2．对货运站场摸排的督促指导不足

市交通运输委虽下发相关文件要求各区县交通运输主管部门全面摸排辖区内的货运场站并督促备案，但未及时向各区县交通运输主管部门提供“从事货运站经营”的明确判定标准，也未对各区县的货运站摸排和备案情况进行督查检查。

（四）市公安局交巡警总队

调查未发现市公安局交通巡逻警察总队在货车源头管理和高速公路交通安全管理方面存在履职不到位的情况。

五、对有关责任单位和责任人员的处理建议

（一）建议免于追究刑事责任的人员

刘某，渝 D****3 号重型半挂牵引车驾驶员，在本次事故承担全部责任，涉嫌交通肇事罪[4]，鉴于其已在本次道路交通事故

[4]《中华人民共和国刑法》第一百三十三条：违反交通运输管理法规，因而发生重大事故，致人重伤、死亡或者使公私财产遭受重大损失的，处三年以下有期徒刑或者拘役；交通运输肇事后逃逸或者有其他特别恶劣情节的，处三年以上七年以下有期徒刑；因逃逸致人死亡的，处七年以上有期徒刑。

中死亡，建议免于追究其刑事责任。

（二）建议追究刑事责任的人员

1．雷某，作为祥弛物流公司法定代表人，未组织实施公司制定的《安全生产监督检查制度》《车辆技术管理制度》等安全生产规章制度，未对事故车辆的安全技术状况进行检查，未教育、督促驾驶员采取有效措施防止货物脱落，违反了《安全生产法》第二十一条第二项和第五项[5]之规定，对本次事故负有责任，涉嫌重大责任事故罪，建议由司法机关调查处理。司法机关如调查认定尚不构成犯罪，则移交应急管理部门给予行政处罚。

2．唐某，作为祥弛物流公司安全科负责人，未对事故车辆的安全技术状况进行检查，未教育、督促驾驶员采取有效措施防止货物脱落，未及时制止和纠正套牌使用存在严重安全隐患的挂车开展运输，违反了《安全生产法》第二十五条第五项[6]之规定，对本次事故负有责任，涉嫌重大责任事故罪，建议由司法机关调查处理。司法机关如调查认定尚不构成犯罪，则移交应急管理部门给予行政处罚。

（三）建议给予行政处罚的责任单位和人员

1．祥弛物流公司，作为生产经营单位，未按照公司制定的制度对事故车辆安全技术状况进行检查，套牌使用存在严重安全隐患的挂车开展运输，未教育、督促驾驶员采取有效措施防止货物

[5]《安全生产法》第二十一条第二项、第五项：生产经营单位的主要负责人对本单位安全生产工作负有下列职责：（二）组织制定并实施本单位安全生产规章制度和操作规程；（五）组织建立并落实安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防工作机制，督促、检查本单位的安全生产工作，及时消除生产安全事故隐患。

[6]《安全生产法》第二十五条第五项：生产经营单位的安全生产管理机构以及安全生产管理人员履行下列职责：（五）检查本单位的安全生产状况，及时排查生产安全事故隐患，提出改进安全生产管理的建议；

脱落，违反了《安全生产法》第四十一条第二款和第四十四条第一款[7]、《中华人民共和国道路运输条例》第三十条[8]、《道路货物运输及站场管理规定》第三十二条[9]之规定，对本次事故负有责任。根据《安全生产法》第一百一十四条第二项[10]和《〈重庆市安全生产行政处罚裁量基准（试行）〉第九节生产安全事故板块（修订稿）》之规定，建议由应急管理部门给予行政处罚。

2．欣鸿供应链公司，作为从事货运站经营的单位，未对出站车辆进行安全检查，违反了《道路货物运输及站场管理规定》第三十七条第二款的规定，对本次事故负有责任。根据《安全生产法》第一百一十四条第二项和《〈重庆市安全生产行政处罚裁量基准（试行）〉第九节生产安全事故板块（修订稿）》之规定，建议由应急管理部门给予行政处罚。

3．罗某，作为欣鸿供应链公司主要负责人，未组织开展对出站车辆进行安全检查，未能及时发现并消除事故车辆转锁、角锁未锁闭的事故隐患，违反了《安全生产法》第二十一条第五项之规定，对本次事故负有责任。依据《安全生产法》第九十五条第

---

[7]《安全生产法》第四十一条第二款：生产经营单位应当建立健全并落实生产安全事故隐患排查治理制度，采取技术、管理措施，及时发现并消除事故隐患。事故隐患排查治理情况应当如实记录，并通过职工大会或者职工代表大会、信息公示栏等方式向从业人员通报。其中，重大事故隐患排查治理情况应当及时向负有安全生产监督管理职责的部门和职工大会或者职工代表大会报告。

第四十四条第一款：生产经营单位应当教育和督促从业人员严格执行本单位的安全生产规章制度和安全操作规程；并向从业人员如实告知作业场所和工作岗位存在的危险因素、防范措施以及事故应急措施。

[8]《中华人民共和国道路运输条例》第三十条：客运经营者、货运经营者应当加强对车辆的维护和检测，确保车辆符合国家规定的技术标准；不得使用报废的、擅自改装的和其他不符合国家规定的车辆从事道路运输经营。

[9]《道路货物运输及站场管理规定》第三十二条：国家鼓励实行封闭式运输。道路货物运输经营者应当采取有效的措施，防止货物脱落、扬撒等情况发生。

[10]《安全生产法》第一百一十四条第二项：发生生产安全事故，对负有责任的生产经营单位除要求其依法承担相应的赔偿等责任外，由应急管理部门依照下列规定处以罚款：（二）发生较大事故的，处一百万元以上二百万元以下的罚款；

二项[11]，建议由应急管理部门给予行政处罚。

（四）对有关公职人员的处理建议

对在事故调查中发现的有关公职人员履行安全生产监管职责方面存在的问题线索及相关材料，移交纪检监察机关和相关部门调查处理。

（五）其他处理建议

经查，西部诚通公司自建仓库和办公楼开展经营，其仓库和办公楼的建设用地规划许可证明确的用地性质为W2-二类物流仓储用地，建设工程规划许可证明确的建设项目名称为重庆西部诚通物流有限公司西南物流中心项目，总建筑面积约137260平方米。该公司与速必达希杰（宁波）供应链管理服务有限公司、重庆国际复合材料股份有限公司等签订《仓储服务合同》，提供货物入库管理、入库理货、堆码存放、出库管理、货物装卸、账务核对等服务，根据货物净重或实际使用仓库面积计算仓储费和装卸费。西部诚通公司的经营行为，符合《道路货物运输及站场管理规定》（交通运输部令2023年第12号）第二条第四款关于货运站的定义，应当认定为“从事货运站经营”。但西部诚通公司租赁场地给祥弛物流公司用于停放牵引车和挂车，该行为并非从事货运站经营的行为，因此对西部诚通公司不予事故责任处罚，建议由江津区交通运输委对其改变站场和服务功能等行为进行调查处理。

[11]《安全生产法》第九十五条第二项：生产经营单位的主要负责人未履行本法规定的安全生产管理职责，导致发生生产安全事故的，由应急管理部门依照下列规定处以罚款：发生较大事故的，处上一年年收入百分之六十的罚款。

六、事故整改和防范措施

本次事故反映出道路货物运输经营企业的安全管理仍然薄弱，对车辆的安全检查和对驾驶员的教育培训均流于形式，对集装箱运输的风险毫无认识；从事货运场站经营的企业对自身对出站车辆的安全检查义务不了解、不认同；各级交通运输主管部门对道路货物专用运输和货运站场的监督管理不到位。为深刻汲取本次事故教训，预防和避免类似事故再次发生，提出以下防范措施建议。

（一）严格落实企业安全生产主体责任

全市各道路货物运输企业要严格落实安全生产主体责任。一是要结合自身经营实际情况，切实加强风险研判，对集装箱、冷藏保鲜设备、罐式容器等专用车辆要制定针对性的管理制度和操作规程，督促驾驶员严格执行。二是要将安全教育培训落到实处，加强道路交通安全法律法规、安全行车常识、安全操作规程、典型事故案例等内容的宣教培训，提高驾驶员安全素质。三是要加强车辆安全例检和维护，严格落实“日周月”隐患排查制度，强化发车前、行车中、收车后的检查检修，做好车辆油路、电路、制动轮胎、转向等设施设备检查，确保运营车辆安全技术状况达标。各货运场站经营企业要深刻认识自身的经营情况，及时向交通运输主管部门办理备案手续，严格履行法律法规规定的各项义务，规范场站安全管理流程，落实专人负责出站车辆安全检查，防止超载车辆或者未经安全检查的车辆出站。各港口、码头、铁路货场、保税区、物流园区、大宗货物集散地等经营主体要进一

步加强对出站车辆的安全检查，从源头上消除超载、车辆不符合安全技术标准等安全隐患。

（二）进一步加强道路货物运输行业监管

各级交通运输主管部门要切实履行道路货物运输行业监管职责，严格督促各类道路货物运输企业及相关业务经营企业落实安全生产主体责任。一是要落实《道路货物运输及站场管理规定》关于监督检查的规定，重点在货运站、货物集散地对道路货物运输、货运站经营活动实施监督检查，及时发现各类违法行为和安全隐患，督促企业整改。二是要进一步加强对道路货物专用运输的监管，全面梳理辖区内有集装箱、冷藏保鲜设备、罐式容器等专用车辆的企业，督促其有针对性地制定相关制度并开展管理。三是要切实加强道路货物运输场站管理，动员各乡镇、街道、园区，全面摸排辖区内的货运场站以及从事货运站经营的企业，督促其按规定备案并履行各项经营管理义务，严格查处“未按规定备案”、“允许未经安全检查的车辆出站”等违法行为。

（三）进一步加强道路路面秩序管控

市交巡警总队要进一步加强高速公路日常巡查监管力度，针对高速公路重点交通违法行为进行专项研判，提前优化警力部署，提升工作成效。要因地制宜，在高速公路服务区等处设立临时执勤点，加强交通流量集中路段的巡逻，严查严纠套牌、违反载物要求、机动车不符合运行安全技术条件、疲劳驾驶、超速超载等各类严重交通违法行为。要进一步加强对报废车的源头管理，联合相关部门严厉打击非法拆解、倒卖报废车辆零部件等违法行为，

从源头上消除报废车辆带来的交通安全隐患。

（四）进一步加强交通安全宣传

各级各部门要加大交通安全宣传投入，创新宣传方式方法，多方位、多渠道宣传各类货车违法和事故典型案例，重点宣传驾驶存在隐患的车辆上路行驶、疲劳驾驶、超速超载等行为的危险性，不断提升交通参与者遵章守法意识。